

ISMAIL BIN BURHAN

lwn.

BAHARUNISA BINTI HAJI MOHIDEEN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

21 Mac 2022 / 17 Syaaban 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0043-2021

(Harta sepencarian)

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan AbKadir Ismail

Peguam Syarie Responden: Puan Ruzaini Ayuni binti Haji Ahmad daripada Tetuan Ayuni Ahmad & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan berkaitan keputusan kes harta sepencarian yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 24/02/2021.

2. Pada 10/01/2022, Perayu melalui Peguam Syarie telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
3. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

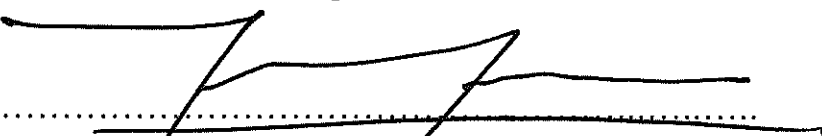
4. Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju dan tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan penarikan balik kes oleh Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:

1. Permohonan Perayu adalah diluluskan berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Rayuan No. **10000-017-0043-2021** adalah dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh;


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

